P U T U S A N

Nomor 2949/Pid.Sus/2022/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan pidana sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Ade Noviza Sembiring;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun/ 21 November 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sidorukun Gg. Damar III No. 09, Kel. Pulo Brayan Darat II, Kec. Medan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa didalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2949/Pid.Sus/ 2022/PN.Mdn., tanggal 21 Desember 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Pengadilan Negeri Medan Nomor 2949/Pid.Sus/ 2022/PN.Mdn., tanggal 21 Desember 2022, tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ADE NOVIZA SEMBIRING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *dalam dakwaan Pertama***;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADE NOVIZA SEMBIRING** oleh karena itu dengan pidana selama 6 (enam) tahun penjara dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa, Ade Noviza Sembiring pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Mesjid Taufik Gg Serasi Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman," perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi Ramot R U Simangungsong, saksi Azriady dan saksi Eko Setiawan (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) mendapat informasi bahwa di Jalan Mesjid Taufik Gg Serasi Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke Jalan Mesjid Gg Serasi Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan lalu sekitar pukul 17.00 Wib saksi Eko Setiawan melakukan penyamaran sebagai pembeli dan langsung menemui terdakwa lalu setelah saksi Eko Setiawan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu urpiah) kepada terdakwa dan diterima terdakwa, lalu ketika terdakwa akan mengambil Narkotika jenis shabu dan menyerahkannya kepada saksi Eko Setiawan terdakwa langsung diamankan oleh para saksi, kemudian para saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang ditemukan dari tangan kanan terdakwa beserta uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). selanjutnya para saksi melakukan introgasi terhadap terdakwa tentang kepemilikkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram adalah milik terdakwa yang diperoleh dari IFAN (DPO) dengan tujuan untuk diperjualbelikan, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 6999/NNF/2022 tanggal 25 November 2022 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Ade Noviza Sembiring.

KESIMPULAN

Bahwa barang bukti milik Budi adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa Ade Noviza Sembiring tidak ada izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa, Ade Noviza Sembiring pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Mesjid Taufik Gg Serasi Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,” perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi Ramot R U Simangungsong, saksi Azriady dan saksi Eko Setiawan (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) mendapat informasi bahwa di Jalan Mesjid Taufik Gg Serasi Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke Jalan Mesjid Gg Serasi Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan lalu sekitar pukul 17.00 Wib saksi Eko Setiawan melakukan penyamaran sebagai pembeli dan langsung menemui terdakwa lalu setelah saksi Eko Setiawan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu urpiah) kepada terdakwa dan diterima terdakwa, lalu ketika terdakwa akan mengambil Narkotika jenis shabu dan menyerahkannya kepada saksi Eko Setiawan terdakwa langsung diamankan oleh para saksi, kemudian para saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang ditemukan dari tangan kanan terdakwa beserta uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). selanjutnya para saksi melakukan introgasi terhadap terdakwa tentang kepemilikkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram adalah milik terdakwa yang diperoleh dari IFAN (DPO) dengan tujuan untuk diperjualbelikan, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 6999/NNF/2022 tanggal 25 November 2022 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa 6 (enam)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Ade Noviza Sembiring.

KESIMPULAN

Bahwa barang bukti milik Ade Noviza Sembiring adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa Ade Noviza Sembiring tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. **Saksi Ramot R. U Simangunsong,** berjanji menurut agama kristen yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
   - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Resor Daerah Kota Besar Medan Sumatera utara;
   - Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan Saksi terhadap Terdakwa;
   - Bahwa penangkapan tersebut terjadi berawal pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib Saksi dan rekan Saksi menerima informasi yakni di Jl. Masjid Taufik Gg. Serasi Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan ada seorang laki-laki mengedarkan narkotika jenis sabu;
   - Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dengan menyamat menjadi pembeli dan kemudian memesan narkotika kepada Terdakwa sambil memberikan uang tunai sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
   - Bahwa kemudian pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu Saksi dan rekan Saksi langsung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dan uang tunai sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Ifan (DPO) sebanyak 2 (dua) paket dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan hak dalam melakukan perbuatan tersebut sehingga Terdakwa dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Azriady,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
   - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Resor Daerah Kota Besar Medan Sumatera utara;
   - Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan Saksi terhadap Terdakwa;
   - Bahwa penangkapan tersebut terjadi berawal pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib Saksi dan rekan Saksi menerima informasi yakni di Jl. Masjid Taufik Gg. Serasi Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan ada seorang laki-laki mengedarkan narkotika jenis sabu;
   - Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dengan menyamat menjadi pembeli dan kemudian memesan narkotika kepada Terdakwa sambil memberikan uang tunai sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
   - Bahwa kemudian pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dan uang tunai sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Ifan (DPO) sebanyak 2 (dua) paket dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan hak dalam melakukan perbuatan tersebut sehingga Terdakwa dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge);*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa sedang berdiridi Jl. Mesjid Taufik Gang Serasi Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan;
- Bahwa kemudian ada 3 (tiga) orang laki-laki yakni para Saksi yang kemudian diketahui merupakan petugas kepolisian mendatangi Terdakwa dan memesan narkotika jenis sabu sambil memberikan uang tunai sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu tersebut kepada para Saksi, Terdakwa langsung ditangkap oleh para Saksi dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dari tangan kanan Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara Terdakwa membeli dari seorang laki-laki bernama Ifan (DPO) sebanyak 2 (dua) paket dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa sudah sejak 3 (tiga) minggu hingga sampai Terdakwa tertangkap dan Terdakwa mendapatka keuntungan setiap harinya sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupu tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.03 gr (nol koma nol tiga gram);
- Uang tunai sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti tersebut telah disita oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya telah diakui oleh Terdakwa maupun Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang Bukti tersebut patut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa, disamping barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah memperlihatkan bukti surat berupa:

- Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB : 6999/NNF/ 2022 tanggal 25 November 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt., serta diketahui dan ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S. Si., M. Si., berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.03 gr (nol koma nol tiga gram) milik Terdakwa atas nama Ade Noviza Sembiring adalah BENAR mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan No:7280/30.11.21/2022 yang ditandatangani oleh Agus Hidayat dan Sri Winarti selaku Pemimpin UPC Cabang Pegadaian tanggal 19 November 2022 telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu milik Terdakwa Ade Noviza Sembiring dengan hasil penimbangan berat bersih 0,03 gr (nol koma nol tiga gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 17.30 Wib di Jl. Mesjid Taufik Gang Serasi Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan dan penangkapan tersebut dilakukan oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Para Saksi berdasarkan informasi dari masyarakat yang diperoleh oleh Para Saksi;

- Bahwa, benar dari penangkapan tersebut Para Saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB : 6999/NNF/ 2022 dengan berat bersih 0.03 gr (nol koma nol tiga gram) dan uang tunai sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Penimbangan No:7280/30.11.21/2022;
- Bahwa, benar narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Ifan (DPO) yang mana Terdakwa membelinya adalah dengan tujuan untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa sudah 3 (tiga) minggu sebelum dilakukan penangkapan melakukan perbuatan menjual narkotika jenis sabu hingga mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa, benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dakwaan yang dianggap paling terbukti yaitu dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d. 1. <u>Unsur Setiap Orang</u>;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya, berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **Ade Noviza Sembiring** yang membenarkan surat dakwaan, membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diperoleh selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. <u>Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I</u>;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif artinya jika salah satu dari rumusan tersebut diatas telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang- Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang, sedangkan menjual memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sedangkan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayara dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh sedangkan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa pengertian menjadi perantara dalam jual beli adalah menerima sesuatu barang untuk diserahkan kepada orang lain sedangkan menerima dapat diartikan sesuatu barang ada dalam penguasaan karena telah memperoleh dari seseorang, jadi dalam hal ini ada yang memberikan dan ada yang menerima sedangkan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, termasuk di dalamnya adalah “Metamfetamina” yaitu yang dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik yang dipasarkan untuk para gangguan hiperaktifitas, kekurangan perhatian dengan bentuk Kristal yang dapat dihisab lewat pipa dan MDMA yaitu yang dikenal di Indonesia sebagai ecstasy;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalma terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan” dan berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Narkotika yang berada dalam penguasaan industry farmasi, pedangang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus. Sedangkan dalam ayat (2) diatur bahwa industry farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasuka dan/atau pengeluaran narkotika yang berada dalam penguasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yang di peroleh dari keterangan Saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa sedang berdiridi Jl. Mesjid Taufik Gang Serasi Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan kemudian ada 3 (tiga) orang laki-laki yakni para Saksi yang kemudian diketahui merupakan petugas kepolisian mendatangi Terdakwa dan memesan narkotika jenis sabu sambil memberikan uang tunai sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB : 6999/NNF/ 2022 dengan berat bersih 0.03 gr (nol koma nol tiga gram) berdasarkan Berita Acara Penimbangan No:7280/30.11.21/2022 tersebut kepada para Saksi, Terdakwa langsung ditangkap oleh para Saksi dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dari tangan kanan Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara Terdakwa membeli dari seorang laki-laki bernama Ifan (DPO) sebanyak 2 (dua) paket dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa kepada pembeli dan Terdakwa sudah sejak 3 (tiga) minggu hingga sampai Terdakwa tertangkap dan Terdakwa mendapatka keuntungan setiap harinya sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pada unsur kedua tersebut yang mana Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu untuk kemudian dijual oleh Terdakwa dan hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa yang bekerja sebagai supir membuktikan bahwa Terdakwa bukan bagian dari industri farmasi tertentu milik Negara dalam produksi narkotika maupun pedagang besar farmasi atau pihak sebagaimana ketentuan tersebut diatas dalam penguasaan dan penyimpanan, tenaga peneliti, ahli maupun pendidik yang berkaitan dengan narkotika atau seorang dokter atau tenaga farmasi dan ternyata tidak ada kompetensi latar belakang pendidikan, keahlian maupun pekerjaan Terdakwa yang berkaitan dengan farmasi, kimia maupun narkotika serta Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan yang berkaitan dengan farmasi, kimia maupun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika dari pejabat atau instansi/lembaga yang berwenang. Narkotika Golongan I milik Terdakwa tersebut, ternyata selama dipersidangan tidak terbukti adanya dokumen yang sah terhadap narkotika tersebut, baik yang berkaitan dengan kepemilikan, penguasaan, penyimpanan dan pelaporan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsur dari pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternative pertama telah terbukti, maka kepada diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu*;**

Menimbang, bahwa oleh karena didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas dan oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa, dimana barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.03 gr (nol koma nol tiga gram), oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan berbahaya bagi kesehatan dan barang bukti tersebut digunakan dalam tindak kejahatan serta tidak mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah), oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karena barang bukti tersebut mempunyai niai ekonomis dan nilai tukar maka barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHAP, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan narkotika;

Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa sopan dipersidangan;

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya maupun tindak pidana lainnya ;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Ade Noviza Sembiring** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **" *tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu",*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Ade Noviza Sembiring** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan **6 (enam) Bulan** dan **denda** sejumlah **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.03 gr (nol koma nol tiga gram);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Jumat** tanggal **24 Februari 2023** oleh **Arfan Yani S.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.**, dan **Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **07 Maret 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Enny Reswita, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Rahmayani Amir, S.H.,** selaku Jaksa Penuntut Umum dan **Terdakwa** melalui video teleconference.-

Hakim-Hakim Anggota,	**Hakim Ketua,**
Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.	**Arfan Yani, S.H.**
Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.,	

Panitera Pengganti

Enny Reswita, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)